

Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers⁴⁴⁰

Le Wali de Bank Al-Maghrib :

Vu la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1^{er} rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment, ses articles 47 et 160 (2) ;

Vu la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii 1 1417 (1^{er} août 1996) ;

Vu la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n°1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;

Après avis du Comité des établissements de crédit.

Fixe par la présente circulaire les informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers.

Article premier

Au sens de la présente circulaire, on entend par :

- **correction** : toute modification affectant les informations mentionnées à l'article 3, ci-dessous, transmise par l'établissement déclarant au service de centralisation des chèques irréguliers pour rectifier les informations préalablement communiquées.
- **données signalétiques** : toutes les informations qui permettent d'identifier un titulaire de compte.
- **établissement bancaire** : tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, tels que définis par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 241 du code de commerce.
- **informations à caractère personnel** : toute information au sens de l'article premier de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de son support, concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
- **service de centralisation des chèques irréguliers** : Base de collecte, domiciliée chez Bank Al-Maghrib qui en assure la gestion, ayant pour fonction la centralisation des données susceptibles de renseigner sur les chèques irréguliers.

Article 2

Le service de centralisation des chèques irréguliers est un service géré par Bank Al-Maghrib ayant pour mission de permettre à toute entreprise, à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou un service, de vérifier si ce chèque est émis sur un compte clôturé, frappé d'indisponibilité ou sur un compte d'une personne physique ou morale interdite en vertu de la loi susvisée n° 15-95 formant code de commerce et/ou suite à une décision judiciaire d'émettre des chèques, ou a fait l'objet d'une opposition pour perte, vol, utilisation frauduleuse ou falsification.

⁴⁴⁰ Arrêté d'homologation n°1276-15 du 14 avril 2015, publié au Bulletin Officiel n° 6388 du 20 août 2015.

Article 3

Les établissements bancaires sont tenus de communiquer, au service de centralisation des chèques irréguliers, les informations ci-après, dans un délai maximum de «j+1», suivant leur enregistrement, leur levée ou leur correction en date « j » :

1. les comptes bancaires clôturés (numéro, nature, type et caractéristiques du compte) ;
2. les comptes frappés d'indisponibilité ou dont les titulaires sont interdits en vertu de la loi précitée n° 15-95 formant code de commerce et/ou suite à une décision judiciaire d'émettre des chèques ;
3. les chèques ou formules de chèques ayant fait l'objet d'une opposition pour perte, vol, falsification ou utilisation frauduleuse.

Article 4

Les établissements bancaires sont tenus de procéder dans le même délai, visé à l'article 3, ci-dessus, à la confirmation des éléments d'information mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à leur correction nécessaire, le cas échéant, à la demande de Bank A-Maghrib ou à l'occasion de toute réclamation dont ils auraient eu connaissance.

Article 5

Les établissements bancaires doivent mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées à l'effet de protéger les informations à caractère personnel contenues dans les fichiers communiqués au service de centralisation des chèques irréguliers, contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle et l'altération.

Article 6

Les établissements bancaires sont tenus de déclarer, quotidiennement, les informations visées à l'article 3, ci-dessus, en mettant les moyens nécessaires en vue de s'assurer de la fiabilité des informations communiquées.

Article 7

La durée de conservation des informations visées à l'article 3, ci-dessus, est :

- celle de la levée des interdictions d'émettre des chèques ;
- celle de la levée d'indisponibilité, pour les chèques tirés sur comptes frappés d'indisponibilité.

Toutefois, la durée de la conservation des informations est sans limitation pour les chèques et formules de chèques volées, perdues, objet de falsification ou d'utilisation frauduleuse et pour les chèques émis sur comptes clôturés.

Article 8

Les modalités de communication des informations visées à l'article 3 ci-dessus sont fixées par notice technique de Bank Al-Maghrib.

Article 9

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la notice technique prévue par l'article 8 ci-dessus.